

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕283号

纪律处分决定书

当事人：曹辉，男，1986年10月出生，时任深圳市丹桂顺资产管理有限公司（以下简称深圳丹桂顺）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）向曹辉送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕411号），曹辉在规定期限内未向协会提交书面申辩意见。本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，在曹辉登记为高级管理人员期间内深圳丹桂顺存在以下违规行为：

一是向非合格投资者募集资金。根据中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书，2018年至2022年，深圳丹桂顺实际控制人利用深圳丹桂顺销售渠道，通过拼单代持，向大量非合格投资者募集资金。此外，公司法定代表

人张红英及多名销售团队人员也通过拼单方式向不合格投资者募集资金。以上行为违反了《私募基金监管办法》第十一条、第十二条的规定。

二是向投资者承诺保本保收益。根据中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书,2019年至2022年,多名投资者与实际控制人王成林、法定代表人张红英签订《委托投资协议》,约定本金不受损失,并承诺支付固定收益。以上行为违反了《私募基金监管办法》第十五条的规定。

以上事实有委托投资协议、银行流水、事实确认书、谈话笔录、情况说明等证据予以确认,事实清楚,证据充分,足以认定。经查,曹辉于2015年9月至2017年9月任深圳丹桂顺合规风控负责人,2017年10月至2019年6月挂名登记为合规风控负责人,应当对登记为高级管理人员期间内机构的违规行为承担相应责任。

二、处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定,协会决定作出以下纪律处分:

将曹辉加入黑名单,期限为三年。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定,如对以上纪律处分决定有异议,当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请,说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间,本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2025年9月23日

抄送:证监会市场二司(清整办),深圳证监局。
